

1500562-89.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

KEVIN DANIEL FURTADO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

KEVIN DANIEL FURTADO DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 3 de março de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500562-89.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500562-89.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

KEVIN DANIEL FURTADO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

KEVIN DANIEL FURTADO DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 3 de março de 2022, por volta das 18h4, na Rua Marechal Deodoro, 500, Cruz Preta, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 35 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 4 de março de 2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fl. 34). O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 6), assim como o laudo de constatação (fls. 16/18) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 56/58). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 66/71). Em 29 de agosto de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 72/73).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a)

(fls.82/83).

As partes apresentaram alegações finais oralmente (fl.83) e por escrito (fls.84/89).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) KEVIN DANIEL FURTADO DOS SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 3 de março de 2022, por volta das 18h4, na Rua Marechal Deodoro, 500, Cruz Preta, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 35 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento viram o réu com uma sacola na mão, encostado no muro de uma viela. Ao notar a viatura, o réu dispensou uma sacola. Realizada a abordagem, sob a posse do réu foi encontrada a quantia de R\$70,00. Dentro da sacola encontraram 35 porções de maconha.

Apesar da unicidade de espécie de droga, a quantidade é sugestiva de tráfico e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Moacir e Marcos declararam que são guardas civis municipais e na data do fato estavam em patrulhamento, avistaram o réu parado e como ao notar a viatura ele dispensou uma sacola e fez menção de correr. Detiveram-no e sob a posse dele encontraram apenas dinheiro. Recolheram a sacola e dentro havia algumas dezenas de porções de cocaína. Na ocasião, o réu admitiu que estava vendendo drogas.

Diferentemente do que sustentou a defesa, não me parece que a atuação dos guardas municipais tenha sido ilegal, à vista da Lei n. 13.022/2014, uma vez que a atuação deles ocorreu em uma prisão em flagrante. Ao abandonar a sacola e iniciar uma fuga, o réu deixou entrever que na sacola havia algo de ilícito, provavelmente drogas, de tal modo que abordagem ocorreu apenas para a constatação do crime que aparentemente ocorria. Não ocorreu uma abordagem aleatória durante o patrulhamento, mas sim uma abordagem para prisão, como qualquer do povo poderia fazer.

A propósito, lembro que o patrulhamento em si é permitido pelo artigo 50 da referida lei, inclusive com vistas a elevar a sensação de segurança da população, haja vista o que está previsto nos incisos II a IV desse preceito normativo.

A prova oral restou confirmada em juízo com a confissão do réu.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena noto que estão presentes agravantes e atenuantes. A agravante é a da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente por roubo qualificado em data anterior ao fato que é julgado neste processo, como constou da certidão de fls. 29/30. Embora não conste expressamente o trânsito em julgado, é possível constatar que se trata de falha superável porque ao iniciar progredir para o regime aberto em janeiro de 2022, ele certamente já estava em cumprimento de pena definitiva.

Elevaria a pena dele em 1/3, em analogia ao disposto no artigo 110 do Código Penal, não fosse o fato de que há duas atenuantes presentes: menoridade de 21 anos na data dos fatos e confissão espontânea.

Compenso a reincidência com as duas atenuantes, de tal modo que a pena continua no mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causa de aumento, nem de diminuição de pena. Deixo de aplicar o disposto no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em razão da reincidência do réu.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime

fechado, a teor do artigo 33 do Código Penal.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) KEVIN DANIEL FURTADO DOS SANTOS como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Dada a fixação do regime inicial fechado, não poderá o réu recorrer em liberdade. Recomende-se.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA